

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 950/2531

นางสมใจ คงพัฒนาตระกูล

โจทก์

นางบุญศิริ ดลเสมอหรือเทียมสุข

จำเลย

นางสมใจ คงพัฒนาตระกูล โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา โจทก์เห็นว่า โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า เชื้อเอกสารหมายจ.1 เป็นเชื้อที่สมบูรณ์ใช้ได้ตามกฎหมาย มิได้เสียไปแต่อย่างใดจำเลยซึ่งลงลายมือชื่อส่งจ่ายต้องผูกพันตามเชื้อ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เชื้อ พ.ศ. 2497 มาตรา 3 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เชื้อ พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 110 แผ่นที่ 2)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ลายมือเขียนข้อความคำว่า "เก้าหมื่น" ตรงช่องจำนวนเงินในเช็ค เปรียบเทียบกับลายมือเขียนข้อความคำว่า "สามพันบาทถ้วน" ตรงช่องจำนวนเงินในเช็คและตัวอย่างลายมือเขียนข้อความของจำเลยที่เขียนต่อหน้าศาลกับลายมือเขียนตัวเลขอารบิก "9" กับ "3,000" ไม่ใช่ลายมือของบุคคลคนเดียวกัน เป็นการแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค จึงเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบผูกพันและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในผล จึงเป็นคดีที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่า จำเลยได้เขียนข้อความและตัวเลขในเช็คให้แตกต่างกันก็ดี และฎีกาข้ออื่นอันมีความหมายว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเงินตามเช็คนั้นก็ดี ล้วนเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ลายมือเขียนข้อความคำว่า "เก้าหมื่น" ตรงช่องจำนวนเงินในเช็ค เปรียบเทียบกับลายมือเขียนข้อความคำว่า "สามพันบาทถ้วน" ตรงช่องจำนวนเงินในเช็คและตัวอย่างลายมือเขียนข้อความของจำเลยที่เขียนต่อหน้าศาลกับลายมือเขียนตัวเลขอารบิก "9" กับ "3,000" ไม่ใช่ลายมือของบุคคล

คนเดียวกัน เป็นการแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค จึงเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อ  
สำคัญ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบผูกพันและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในผล จึง  
เป็นคดีที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่า จำเลยได้เขียน  
ข้อความและตัวเลขในเช็คให้แตกต่างกันก็ดี และฎีกาข้ออื่นอันมีความหมายว่า  
จำเลยได้ส่งจ่ายเงินตามเช็คนั้นก็ดี ล้วนเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน  
หลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา  
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ